

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3482/2541

นางสาวสุพัตรา ภูสีสุวรรณ กับพวก
นายประทีป สวาทยานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1299, มาตรา 1391, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 145

เมื่อโจทก์ได้สิทธิภาระจำยอมโดยอายุความตามคำพิพากษาของศาล และจำเลยเป็นเจ้าของภารยทรัพย์ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมที่โจทก์ได้มา จำเลยเพิกเฉย แม้จำเลยจะมีได้กระทำการป้องกันหรือขัดขวางมิให้โจทก์และบริวารใช้ทางพิพาทก็ตาม แต่การที่จำเลยไม่ดำเนินการไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมให้แก่โจทก์ตามกฎหมายก็ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่ควรจะได้จดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมดังกล่าว การที่โจทก์ทั้งสี่ฟ้องบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิภาระจำยอม จึงเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอมของโจทก์อย่างหนึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 1391 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์จึงชอบที่จะเรียกให้จำเลยในฐานะเจ้าของภารยทรัพย์จดทะเบียนทางภาระจำยอมให้แก่โจทก์ ส่วนที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องให้บังคับจำเลยมิให้ป้องกัน ขัดขวางการใช้ทางพิพาทของโจทก์และบริวารเป็นเพียงคำขอบังคับล่วงหน้าเพื่อป้องกันมิให้จำเลยขัดขวางการใช้ทางพิพาทเท่านั้น จึงไม่จำเป็นที่จำเลยจะต้องมีการกระทำตามที่โจทก์ขอบังคับก่อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย

โจทก์ฟ้อง ส.เจ้าของภารยทรัพย์ที่จำเลยรับโอนต่อมาโดยจำเลยมิได้เป็นคู่ความในคดีนั้นก็ตาม แต่เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่า โจทก์ได้สิทธิภาระจำยอมในทาง

พิพาทตาม ป.พ.พ.มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382จึงเป็นการที่โจทก์ได้สิทธิ
การะจำยอมอันเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากทาง
นิติกรรม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1299 วรรค 2 เป็นทรัพย์สินที่คนละประเภทกับ
กรรมสิทธิ์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์มีอำนาจในอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง และเนื่องจาก
การะจำยอมเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ มิได้มุ่ง
เพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะการะจำยอมจึงย่อมตกติดไปกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสามยทรัพย์และการยทรัพย์แม้จะมีการโอนอสังหาริมทรัพย์ดัง
กล่าวไปให้แก่บุคคลอื่น การะจำยอมก็หาได้หมดสิ้นไป เว้นแต่กรณีจะต้องตาม
บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น การะจำยอมจึงจะระงับดังนั้น ไม่ว่าจำเลยจะรับโอน
ที่พิพาทมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจจะยกขึ้นต่อสู้กับสิทธิการะจำยอมของ
โจทก์ได้ คำพิพากษาศาลดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของการย
ทรัพย์

โจทก์ฟ้อง ส.เจ้าของการยทรัพย์ที่จำเลยรับโอนต่อมาโดยจำเลยมิได้เป็นคู่
ความในคดีนั้นก็ตาม แต่เมื่อศาลมีคำพิพากษาว่า โจทก์ได้สิทธิการะจำยอมในทาง
พิพาทตาม ป.พ.พ.มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382จึงเป็นการที่โจทก์ได้สิทธิ
การะจำยอมอันเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากทาง
นิติกรรม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1299 วรรค 2 เป็นทรัพย์สินที่คนละประเภทกับ
กรรมสิทธิ์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์มีอำนาจในอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง และเนื่องจาก
การะจำยอมเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ มิได้มุ่ง
เพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะการะจำยอมจึงย่อมตกติดไปกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสามยทรัพย์และการยทรัพย์แม้จะมีการโอนอสังหาริมทรัพย์ดัง

กล่าวไปให้แก่บุคคลอื่น ภาระจำยอมก็หาได้หมดสิ้นไป เว้นแต่กรณีจะต้องตาม
บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น ภาระจำยอมจึงจะระงับตั้งนั้น ไม่ว่าจำเลยจะรับโอน
ที่พิพาทมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจจะยกขึ้นต่อสู้กับสิทธิภาระจำยอมของ
โจทก์ได้ คำพิพากษาศาลดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของการย
ทรัพย์

(อัยยา ดิษยบุตร-สมคิด ไตรโสรัส-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายชัยฤทธิ์ ลีลาเกรียงศักดิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญเจือ รัตนสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>